

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6112/2540

๔๐ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการ
สูงสุด

๐ นางยุพิน ว่องวัฒนาสานติ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

ป.พ.พ. มาตรา 70

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คธนาคาร ก. จำนวน 4 ฉบับเพื่อชำระหนี้การ
กู้ยืมเงินอันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ต่อมาธนาคารตามเช็ค
ปฏิเสธการจ่ายเงิน ทั้งนี้จำเลยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ฯลฯ ดังนี้ ฟ้อง
โจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงและ
รายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 158 (5) แล้ว

จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้ให้โจทก์ร่วมโดยเจตนาจะไม่ให้มีการ
ใช้เงินตามเช็คอันเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องโดยมีตราของบริษัท ข.ประทับอยู่
ด้วยนั้น ไม่ว่าจำเลยจะส่งจ่ายเช็คพิพาทในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะที่กระทำแทน
บริษัท ข. จำเลยก็คงมีความรับผิดชอบทางอาญาเช่นเดียวกันเพราะการดำเนินกิจการของ
บริษัทย่อมแสดงออกโดยทางผู้แทนทั้งหลายของบริษัทและเมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้แทน

ของบริษัทลงชื่อในเช็คสั่งจ่ายเงินก็ถือว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกับบริษัท ช.ออกเช็ค
พิพาท ดังนั้นโจทก์ย่อมฟ้องจำเลยในฐานะส่วนตัวได้โดยไม่ต้องบรรยายฟ้องว่า
จำเลยร่วมกันกระทำความผิด

จำเลยลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้ให้โจทก์ร่วมโดยเจตนาจะไม่ให้มีการ
ใช้เงินตามเช็คอันเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องโดยมีตราของบริษัท ช.ประทับอยู่
ด้วยนั้น ไม่ว่าจำเลยจะสั่งจ่ายเช็คพิพาทในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะที่กระทำความแทน
บริษัท ช. จำเลยก็คงมีความรับผิดชอบทางอาญาเช่นเดียวกันเพราะการดำเนินกิจการของ
บริษัทย่อมแสดงออกโดยทางผู้แทนทั้งหลายของบริษัทและเมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้แทน
ของบริษัทลงชื่อในเช็คสั่งจ่ายเงินก็ถือว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกับบริษัท ช.ออกเช็ค
พิพาท ดังนั้นโจทก์ย่อมฟ้องจำเลยในฐานะส่วนตัวได้โดยไม่ต้องบรรยายฟ้องว่า
จำเลยร่วมกันกระทำความผิด

(ยรรยง ปานุราช-ไพศาล รางชากร-พิธิ อุปปาดิก)

ศาลแขวงพระโขนง - นายสมเกียรติ อุ่นอนันต์

ศาลอุทธรณ์ - นายพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น